



JARDINES DEL RENACER S.A.S.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos,
Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, Transparencia y Ética Empresarial

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral
de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo,
Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva, Transparencia y Ética Empresarial

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON EL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO

En JARDINES DEL RENACER S.A.S. estamos convencidos de que la confianza depositada por nuestros usuarios, colaboradores, proveedores, autoridades y la comunidad constituye el activo más valioso de nuestra organización. Por ello, desarrollamos todas nuestras actividades bajo los principios de integridad, legalidad, transparencia, responsabilidad y respeto por la dignidad humana.

Como empresa dedicada a la prestación de servicios funerarios, comprendemos la importancia de actuar con sensibilidad, profesionalismo y ética, acompañando a las familias en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Esta responsabilidad trasciende el cumplimiento de las obligaciones legales y exige un compromiso permanente con la excelencia, el respeto por las personas y la protección de nuestra reputación institucional.

En desarrollo de este compromiso, la Alta Dirección adopta el presente Manual del Sistema Integral de Cumplimiento, como el principal instrumento para la identificación, prevención, control, monitoreo y mitigación de los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

Este Sistema Integral de Cumplimiento hace parte del modelo de gobierno corporativo de JARDINES DEL RENACER S.A.S. y constituye un elemento esencial para la toma de decisiones, la gestión responsable de los riesgos y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la mejora continua.

La Alta Dirección manifiesta su compromiso de, Liderar con el ejemplo, promoviendo una cultura de ética, integridad y cumplimiento en todos los niveles de la organización, así como garantizar que las decisiones empresariales se adopten con apego a la ley, a los principios corporativos y a las políticas del Sistema Integral de Cumplimiento.

Así mismo, esperamos que cada colaborador, directivo, contratista, proveedor y tercero que actúe en nombre o representación de JARDINES DEL RENACER S.A.S. asuma este compromiso

como propio, desarrollando sus actividades con responsabilidad, honestidad y respeto por los principios que orientan nuestra organización.

En JARDINES DEL RENACER S.A.S. entendemos que el cumplimiento no constituye únicamente una obligación normativa, sino una forma de actuar y de construir confianza. Cada decisión, cada servicio prestado y cada relación con nuestros grupos de interés debe reflejar el compromiso permanente con la integridad, la legalidad y la transparencia.

La Alta Dirección reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura organizacional en la que la ética sea el fundamento de todas las actuaciones y en la que el Sistema Integral de Cumplimiento se consolide como una herramienta para proteger a la organización, preservar su reputación y garantizar la confianza que la sociedad deposita en ella.

Adriana Patricia Ospina Ocampo

Representante Legal

Jardines del Renacer S.A.S.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Presentación

JARDINES DEL RENACER S.A.S., comprometida con el desarrollo de sus actividades bajo los más altos estándares de ética, transparencia, legalidad e integridad, adopta el presente **Manual del Sistema Integral de Cumplimiento**, como el principal instrumento para la administración de los riesgos relacionados con el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

La organización reconoce que estos riesgos pueden comprometer no solo el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias, sino también la confianza de sus usuarios, proveedores, colaboradores, autoridades y demás grupos de interés, así como la sostenibilidad y reputación institucional.

En consecuencia, este Manual establece la estructura, los principios, las políticas generales, los procedimientos y los mecanismos de control que orientan el funcionamiento del Sistema Integral de Cumplimiento, promoviendo una cultura organizacional basada en la prevención, la transparencia, la gestión responsable del riesgo y el mejoramiento continuo.

El Sistema Integral de Cumplimiento hace parte del modelo de gobierno corporativo de JARDINES DEL RENACER S.A.S. y se encuentra articulado con el Manual de Procedimiento Integral de Cumplimiento, el Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial, las políticas institucionales, los procedimientos internos y los demás instrumentos de gestión adoptados por la organización.

Todos los destinatarios del presente Manual tienen la responsabilidad de conocer, comprender y aplicar sus disposiciones, contribuyendo activamente a la identificación, prevención, control y monitoreo de los riesgos que puedan afectar a la organización.

1.2. Objetivo

El presente Manual tiene como objetivo establecer la estructura y los lineamientos del Sistema Integral de Cumplimiento de JARDINES DEL RENACER S.A.S., definiendo las políticas, responsabilidades, metodologías y mecanismos de control necesarios para identificar, evaluar, prevenir, mitigar, monitorear y gestionar los riesgos relacionados con el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

Así mismo, busca fortalecer una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia, la legalidad y la gestión integral del riesgo, garantizando el cumplimiento de la legislación colombiana, de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Sociedades y de las demás autoridades competentes, así como de las políticas internas adoptadas por la organización.

El Sistema Integral de Cumplimiento constituye una herramienta estratégica para proteger el patrimonio, la reputación y la sostenibilidad de JARDINES DEL RENACER S.A.S., fortaleciendo la confianza de sus grupos de interés y promoviendo la mejora continua de sus procesos.

1.3. Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente Manual son de obligatorio cumplimiento para todas las personas que integran JARDINES DEL RENACER S.A.S. o que actúan en su nombre o representación, independientemente de la modalidad de su vinculación.

En consecuencia, el Sistema Integral de Cumplimiento aplica a:

- Accionistas.
- Administradores.
- Representante Legal.
- Oficial de Cumplimiento.
- Directivos.
- Colaboradores.
- Personal temporal.
- Aprendices y practicantes.
- Contratistas.

- Proveedores, cuando contractualmente se obliguen a observar sus disposiciones.
- Asesores externos.
- Intermediarios.
- Cualquier otra persona natural o jurídica que actúe en nombre o representación de JARDINES DEL RENACER S.A.S.

Así mismo, la organización promoverá que sus clientes, aliados estratégicos y demás grupos de interés desarrollen sus relaciones comerciales conforme a los principios y políticas establecidos en el presente Manual.

1.4. Finalidad del Sistema Integral de Cumplimiento

El Sistema Integral de Cumplimiento tiene como finalidad:

- Proteger a JARDINES DEL RENACER S.A.S. frente a los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno Transnacional.
- Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la legalidad.
- Promover el cumplimiento de la legislación vigente y de las instrucciones impartidas por las autoridades competentes.
- Proteger la reputación institucional y la confianza de los grupos de interés.
- Implementar mecanismos eficaces de prevención, detección, control y monitoreo de riesgos.
- Integrar las políticas de cumplimiento dentro de todos los procesos de la organización.
- Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integral de Cumplimiento.

1.5. Principios orientadores

El Sistema Integral de Cumplimiento se desarrollará con fundamento en los siguientes principios:

- Integridad.
- Transparencia.
- Legalidad.
- Debida diligencia.
- Gestión basada en riesgos.
- Responsabilidad.

- Confidencialidad.
- Trazabilidad.
- Independencia.
- Mejora continua.

Estos principios orientarán todas las decisiones relacionadas con la administración de los riesgos de cumplimiento y deberán ser observados por todos los destinatarios del presente Manual.

1.6. Marco normativo

El Sistema Integral de Cumplimiento se implementa y desarrolla conforme al marco constitucional, legal y reglamentario vigente, así como a las instrucciones impartidas por las autoridades competentes.

Entre las principales disposiciones que fundamentan el presente Manual se encuentran:

- Constitución Política de Colombia.
- Código de Comercio.
- Estatuto Anticorrupción y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.
- Ley 1474 de 2011.
- Ley 1778 de 2016 y sus modificaciones.
- Ley 2195 de 2022.
- Ley 1581 de 2012, en materia de protección de datos personales.
- Circulares Externas e instrucciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades relacionadas con los Sistemas de Cumplimiento.
- Demás normas nacionales e internacionales aplicables a la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción y el Soborno Transnacional.

La actualización del marco normativo será responsabilidad del Oficial de Cumplimiento, quien propondrá los ajustes necesarios al presente Manual cuando se presenten cambios regulatorios que afecten su contenido.

1.7. Integración con el Sistema de Gestión de la Organización

El Sistema Integral de Cumplimiento hace parte del modelo de gestión y gobierno corporativo de JARDINES DEL RENACER S.A.S. y se articula con:

- El Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial.
- El Manual de Procedimiento Integral de Cumplimiento
- Las políticas del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Los procedimientos internos.
- El Reglamento Interno de Trabajo.
- Las políticas de protección de datos personales.
- Los procesos de gestión documental.
- Los mecanismos de control interno y auditoría.
- Los programas de capacitación institucional.

Esta integración garantiza una gestión coordinada de los riesgos y fortalece la cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización.

1.8. Conceptos generales

Activo Virtual: un activo virtual es una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fiat, valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las Recomendaciones del GAFI15.

• **APNFD:** son Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, que para los efectos de este Capítulo son las siguientes:

- a. Agentes inmobiliarios
- b. Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas
- c. Servicios jurídicos
- d. Servicios contables

• **Área Geográfica:** es la zona del territorio en donde el Sujeto Obligado desarrolla su actividad.

• **Asociado:** se asimila al socio o accionista del Sujeto Obligado.

• **Asociados cercanos:** se entenderá por asociados cercanos las personas jurídicas que tengan: i) como administradores, accionistas, controlantes o gestores alguno de las Personas Políticamente Expuestas - PEP enlistadas en el artículo 2.1.4.2.3. del Decreto 1081 de 2015, ii) o que hayan constituido patrimonios autónomos o fiducias en beneficio de una PEP, iii) o con quienes la PEP mantengan relaciones comerciales; a quienes se les aplicará la debida diligencia de acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo 16.

• **Beneficiario Final:** tiene el significado establecido en el Estatuto Tributario y demás normas que modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen.

• **Canal de Denuncias:** instrumentos, herramientas o sistemas de alertas que permiten a los empleados, contratistas, socios, integrantes de una persona jurídica o terceros relacionados, comunicar e informar de manera confidencial sobre actividades o hechos posiblemente considerados como LA/FT/FP y C/ST17.

• **Contraparte:** es cualquier persona natural o jurídica con la que el Sujeto Obligado tenga vínculos comerciales, de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden. Entre otros, son contrapartes los asociados, empleados, clientes, acreedores, contratistas y proveedores de productos y servicios del Sujeto Obligado.

• **Contrato Estatal:** corresponde a la definición establecida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

• **Contratista:** se refiere, en el contexto de un negocio o transacción, a cualquier tercero que preste servicios a el Sujeto Obligado o que tenga con éste una relación jurídica contractual de cualquier naturaleza. Los Contratistas pueden incluir, entre otros, a proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores y a personas que sean parte en contratos de colaboración, uniones temporales o consorcios, o de riesgo compartido con el Sujeto Obligado.

• **Corrupción Local:** serán todas las conductas de tipo penal encaminadas a que una Sujeto Obligado se beneficie, o busque un beneficio o interés, o sea usada como medio en, la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico y social, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la

Ley 1474 de 2011, los delitos electorales o cualquier conducta punible *relacionada con el patrimonio público, que hubieren sido realizadas.*

- **Crowdfunding:** actividad regulada en el Decreto 1357 de 2018 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

- **Debida Diligencia:** es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, de sus operaciones, negocios jurídicos y productos, así como del volumen de sus transacciones, que se desarrolla como se establece en el numeral 9.15.

- **Debida Diligencia Intensificada:** es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte al ser considerados de alto riesgo, de sus negocios jurídicos, operaciones, productos, así como del volumen de sus transacciones¹⁹, conforme se establece en el numeral 9.17.

- **Empleador:** es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra parte del contrato se denomina trabajador o empleado²⁰.

- **Entidad estatal:** corresponde a la definición establecida en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.

- **Entidad sin ánimo de lucro extranjera con negocios permanentes en Colombia:** son aquellas de que trata el Decreto 326 de 2023.

- **Financiamiento del Terrorismo o FT:** es el delito tipificado en el artículo 345 del Código Penal colombiano (o la norma que lo sustituya o modifique). En el contexto del GAFI: Financiamiento del terrorismo es el financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas.

- **Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o FP:** es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable.

- **Factores de Riesgo:** son los posibles elementos o causas generadoras del Riesgo para cualquier Sujeto Obligado, el cual deberá identificarlos teniendo en cuenta a las Contrapartes, los Productos, las actividades, los canales de distribución y las jurisdicciones, entre otros.
- **GAFI:** el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares a los países y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
- **GAFILAT:** el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, del cual Colombia hace parte desde el año 2000 mediante memorando de Entendimiento constitutivo del grupo suscrito por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
- **Impacto:** *es el nivel de daño que la materialización de un riesgo de LA/FT/FPADM y C/ST puede causar al Sujeto Obligado.*
- **Ingresos de Actividades Ordinarias:** de conformidad con el Artículo 2.2.1.13.2.3 del Decreto 1074 de 2015 adicionado por el Decreto 957 de 2019, los Ingresos por actividades ordinarias son aquellos que se originan en el curso de las actividades ordinarias del sujeto obligado tales como las actividades de operación y otras actividades que no son consideradas como actividades de inversión o financiación, de conformidad con el marco de información financiera aplicado por éste.
- **Jurisdicción:** como factor de riesgo es el grado de exposición que tiene una persona, operación, producto o contraparte al riesgo LA/FT/FPADM y C/ST, derivado de las características legales, institucionales, económicas y de control del país territorio o zona geográfica donde se encuentra, opera o con el que se relacione.
- **LA/FT/FP:** para efectos de este manual, significa Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

- **Lavado de Activos o LA:** es el delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal colombiano (o la norma que lo sustituya o modifique).
- **Listas Vinculantes:** son aquellas listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas que son vinculantes para Colombia bajo la legislación colombiana (artículo 20 de la Ley 1121 de 2006) y conforme al derecho internacional, incluyendo pero sin limitarse a las Resoluciones 1267 de 1999, 1373 de 2001, 1718 y 1737 de 2006, 1988 y 1989 de 2011, y 2178 de 2014 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y todas aquellas que le sucedan, relacionen y complementen, y cualquiera otra lista vinculante para Colombia (como las listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas).
- **Materialidad:** la materialidad es el criterio mediante el cual la organización evalúa la significancia de un riesgo considerando la combinación de sus consecuencias y su probabilidad de ocurrencia, en coherencia con el contexto interno y externo, los objetivos organizacionales y los criterios de riesgo definidos. Un riesgo se considera material cuando puede afectar de manera sustancial el logro de los objetivos, la creación y protección del valor, o la toma de decisiones en la organización.
- **Matriz de Riesgo:** herramienta en la que se materializa el conjunto de actividades coordinadas que permiten identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos en los procesos de gestión.
- **Medidas Razonables:** son las medidas apropiadas que son medibles tomando en cuenta los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción local o soborno transnacional. Para su mejor ejecución podrá comprender los conceptos de proporcionalidad, documentación, efectividad, eficiencia y evaluación periódica de conformidad con su nivel de riesgo.
- **Negocio jurídico:** acto o contrato entre una o más personas, destinado a crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones con efectos jurídicos en el ordenamiento legal, cuyos elementos de validez se encuentran descritos en el artículo 1502 del Código Civil.

- **Negocios o Transacciones Internacionales:** por negocio o transacción internacional se entiende, negocios o transacciones de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado.
- **OCDE:** es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
- **Oficial de Cumplimiento:** es la persona natural designada por el sujeto obligado encargada de diseñar, promover, desarrollar y velar por el cumplimiento del Sistema de prevención, actualización y mitigación del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST. La nota interpretativa No. 18 de las 40 recomendaciones del GAFI establece lo siguiente: "Los arreglos sobre el manejo del cumplimiento deben incluir la designación de un oficial de cumplimiento a nivel administrativo."
- **Operación Inusual:** es aquella cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica ordinaria o normal de la persona natural o jurídica que tenga la calidad de cliente externo o interno, o que, por su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los criterios y parámetros de normalidad establecidos en el Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/FPADM.
- **Operación Sospechosa:** es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de las prácticas normales del negocio de una industria o de un sector determinado, además, que por los usos y costumbres de la actividad que se trate ésta no ha podido ser razonablemente justificada.
- **Organización sin fines de lucro:** de acuerdo con la recomendación 8 del GAFI, se refiere a una persona o estructura jurídica u organización que principalmente se dedica a la recaudación o desembolso de fondos para fines tales como propósitos caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales, o para la realización de otros tipos de "buenas obras".
- **Persona Expuesta Políticamente PEP:** significa personas expuestas políticamente, según la definición contemplada en el Decreto 1081 de 2015, y demás normas que lo modifique, complementen, sustituyan o adicionen. Incluye también a las PEP Extranjeras.
- **PEP Extranjeras:** significa personas expuestas políticamente extranjeras, según la definición contemplada en el Decreto 1081 de 2015 y demás normas que lo modifique, complementen, sustituyan o adicionen.

- **Política de gestión del riesgo:** son los lineamientos generales que debe adoptar cada Sujeto Obligado para que esté en condiciones de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos LA/FT/FP y C/ST. Cada una de las etapas y elementos del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM y C/ST debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas deben articularse con el manual de procedimientos que oriente la actuación del Sujeto Obligado para el funcionamiento del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST y establecer consecuencias y las sanciones frente a su inobservancia.
- **Productos:** son los bienes y servicios que produce, comercializa, transforma u ofrece el Sujeto Obligado o adquiere de un tercero.
- **Recomendaciones del GAFI28/FATF29:** “Las 40 Recomendaciones del GAFI/FATF son los estándares internacionales más reconocidos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). Las mismas incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales (convenciones de la ONU y de organismos supervisores). Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado. Estas Recomendaciones aumentan la transparencia y habilitan a los países a tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero. El primer compendio de las 40 Recomendaciones apuntó estrictamente a la protección del sector financiero. Con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 se incorporaron 9 Recomendaciones especiales para enfrentar el peligro del financiamiento del terrorismo. Con la última revisión, que se aprobó por el pleno de GAFI/ FATF en febrero del 2012, se integraron estas 9 Recomendaciones especiales a las 40 Recomendaciones vigentes contra el lavado de activos. Así, se introdujeron nuevas medidas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se detectó mejor el problema del lavado de activos derivados de corrupción y delitos tributarios, y se reforzaron las pautas para situaciones de alto riesgo permitiendo a los países aplicar un enfoque basado en riesgo”.
- **Régimen de Medidas Mínimas:** son aquellas obligaciones en materia de autogestión y control de los Riesgos LA/FT/FP y C/ST que permiten adoptar medidas simplificadas y menos robustas en aquellos sujetos obligados cuyos ingresos o activos son inferiores a los descritos en el ámbito de aplicación del régimen general.

- **Riesgo LA/FT/FP:** es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir un Sujeto Obligado por su propensión a ser utilizado directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el Lavado de Activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, o cuando se pretenda el ocultamiento de Activos provenientes de dichas actividades. Las contingencias inherentes al LA/FT/FP se materializan a través de riesgos tales como el Riesgo de Contagio, Riesgo Legal, Riesgo Operativo, Riesgo Reputacional y los demás a los que se expone la Sujeto Obligado, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera, cuando es utilizada para tales actividades.
- **Riesgo de Contagio:** es la posibilidad de pérdida que un Sujeto Obligado puede sufrir, directa o indirectamente, por una acción o experiencia de una Contraparte.
- **Riesgo de corrupción:** es la posibilidad de que un Sujeto Obligado experimente pérdida o daño debido a su vulnerabilidad o propensión a ser utilizado, de manera directa o indirecta, en la materialización de las conductas establecidas en la Ley 2195 de 2022 y la Ley 1474 de 2011.
- **Riesgo Legal:** es la posibilidad de pérdida en que incurre un Sujeto Obligado al ser sancionado u obligado a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.
- **Riesgo Operativo:** es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el Riesgo Legal y el Riesgo Reputacional, asociados a tales *factores*.
- **Riesgo Reputacional:** es la posibilidad de pérdida en que incurre un Sujeto Obligado por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la organización y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, disminución de ingresos o iniciación de procesos judiciales en contra.
- **Riesgo Inherente:** es el nivel de riesgo propio de las actividades y el entorno en que se desenvuelve el Sujeto Obligado, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

- **Riesgo Residual:** es el nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles.
- **Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS.** Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.. Este reporte deberá comprender las conductas relacionadas con LA/FT/FP y C/ST.
- **Señales de alerta:** son hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que el Sujeto Obligado determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que el Sujeto Obligado determine como normal.
- **Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST:** es un sistema de cumplimiento de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados, cuyo objetivo es prevenir, detectar y gestionar riesgos relacionados con: Lavado de activos (LA), Financiación del terrorismo (FT), Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP) Corrupción Local (C) y Soborno Transnacional (ST).
- **Servidor Público Extranjero:** corresponde a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1778 de 2016.
- **SIREL:** Es el sistema de reporte en línea administrado por la UIAF. Es una herramienta WEB que permite a los obligados cargar y/o reportar en línea la información de las obligaciones establecidas en este Capítulo, de forma eficiente y segura, disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días al año.
- **Soborno Transnacional:** Corresponde a la conducta definida por el artículo 2º de la Ley 1778 de 2016.
- **Sujeto Obligado:** es la sociedad comercial, empresa unipersonal, sucursal de sociedad extranjera, confederación de cámaras de comercio y cámara de comercio que cumpla con los requisitos establecidos en el ámbito de aplicación del presente Capítulo.

- **UIAF:** De conformidad con el artículo 3º de la Ley 1621 de 2013, la UIAF es un organismo de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano y hace parte de la comunidad de inteligencia. Realiza actividades de inteligencia económica y financiera relacionadas con la prevención y detección de operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.

- **Unidad de Valor Básico:** El artículo 313 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, establece que la tasación de las sanciones en cabeza de esta Superintendencia se efectuará en UVBs (Unidad de Valor Básico), cuyo valor corresponderá a aquel vigente al momento de la imposición de la medida sancionatoria.

CAPÍTULO II

GOBIERNO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO

2.1. Gobierno del Sistema Integral de Cumplimiento

El Sistema Integral de Cumplimiento de JARDINES DEL RENACER S.A.S. constituye un conjunto de políticas, procedimientos, controles, responsabilidades y mecanismos de seguimiento orientados a prevenir, detectar, controlar y gestionar los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

El adecuado funcionamiento del Sistema requiere el compromiso permanente de todos los niveles de la organización, bajo un modelo de gobierno basado en la responsabilidad compartida, el liderazgo de la Alta Dirección y la participación activa de todos los colaboradores.

Cada órgano, dependencia y colaborador tiene responsabilidades específicas dentro del Sistema Integral de Cumplimiento, las cuales deberán ejercerse de manera coordinada para garantizar la adecuada gestión de los riesgos y el cumplimiento de la legislación vigente.

2.2. Estructura del Sistema Integral de Cumplimiento

El Sistema Integral de Cumplimiento de JARDINES DEL RENACER S.A.S. se encuentra conformado por los siguientes actores:

- Accionistas (cuando corresponda).

- Representante Legal.
- Oficial de Cumplimiento.
- Líderes de proceso.
- Colaboradores.
- Contratistas y terceros que actúen en nombre de la organización.
- Revisor Fiscal, cuando exista la obligación legal de su designación.
- Demás instancias de apoyo que la organización determine.

Cada uno de estos actores desempeña un papel fundamental en la prevención y gestión de los riesgos de cumplimiento, conforme a las responsabilidades establecidas en el presente Manual y en la normativa vigente.

2.3. Responsabilidad de la Alta Dirección

La Alta Dirección es responsable de liderar el Sistema Integral de Cumplimiento y de promover una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo. En desarrollo de este compromiso deberá:

- Aprobar el Manual del Sistema Integral de Cumplimiento y sus actualizaciones.
- Aprobar las políticas, procedimientos y demás documentos que integran el Sistema.
- Promover una cultura de integridad y cumplimiento en toda la organización.
- Garantizar que el Sistema forme parte de la estrategia empresarial y de la gestión de riesgos de la compañía.
- Asignar los recursos humanos, tecnológicos, técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento del Sistema.
- Apoyar la independencia y autonomía del Oficial de Cumplimiento.
- Evaluar periódicamente la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Adoptar las acciones de mejora que resulten necesarias.

La Alta Dirección deberá ejercer un liderazgo visible y permanente, demostrando mediante sus actuaciones el compromiso institucional con el cumplimiento y la ética empresarial.

2.4. Representante Legal

El Representante Legal es el responsable de garantizar la implementación efectiva del Sistema Integral de Cumplimiento dentro de la organización.

Sin perjuicio de las funciones previstas en la legislación vigente, tendrá las siguientes responsabilidades:

- Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Implementar las decisiones adoptadas por la Alta Dirección relacionadas con el Sistema.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para su funcionamiento.
- Promover la cultura de cumplimiento.
- Apoyar la gestión del Oficial de Cumplimiento.
- Garantizar la implementación de los controles definidos.
- Promover el conocimiento y aplicación del Código de Ética y de las políticas institucionales.
- Facilitar la realización de auditorías, verificaciones y monitoreos.
- Adoptar las medidas correctivas derivadas de los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento.

2.5. Oficial de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento constituye la instancia encargada de coordinar, promover, supervisar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integral de Cumplimiento.

Actuará con autonomía, independencia técnica y acceso directo a la Alta Dirección para el ejercicio de sus funciones.

Sus responsabilidades comprenden, entre otras:

- Liderar la implementación y actualización del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Proponer políticas, procedimientos y controles.
- Coordinar la identificación y evaluación de riesgos.
- Supervisar la aplicación de la Debida Diligencia.
- Monitorear la eficacia de los controles implementados.
- Administrar el Canal Ético.
- Presentar informes periódicos a la Alta Dirección.
- Promover actividades de capacitación.
- Proponer acciones de mejora.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
- Coordinar la actualización del presente Manual.

El Oficial de Cumplimiento desarrollará sus funciones con independencia de criterio y objetividad, sin perjuicio de las competencias asignadas a otras áreas de la organización.

2.6. Responsabilidad de los líderes de proceso

Los líderes de proceso son responsables de incorporar los controles del Sistema Integral de Cumplimiento dentro de las actividades bajo su dirección.

En consecuencia, deberán:

- Identificar riesgos asociados a sus procesos.
- Implementar los controles definidos.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas institucionales.
- Informar oportunamente situaciones de riesgo.
- Apoyar las actividades de monitoreo y auditoría.
- Promover el cumplimiento entre los colaboradores bajo su responsabilidad.
- Participar en las actividades de capacitación.

Los líderes de proceso constituyen la primera línea de gestión de los riesgos de cumplimiento dentro de la organización.

2.7. Responsabilidad de los colaboradores

Todos los colaboradores de JARDINES DEL RENACER S.A.S. son responsables del adecuado funcionamiento del Sistema Integral de Cumplimiento.

En consecuencia, deberán:

- Conocer y cumplir el presente Manual.
- Aplicar las políticas y procedimientos del Sistema.
- Participar en las actividades de capacitación.
- Reportar oportunamente señales de alerta o situaciones inusuales.
- Colaborar con las actividades de monitoreo e investigación.
- Actuar conforme al Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial.
- Proteger la información relacionada con el Sistema Integral de Cumplimiento.

El cumplimiento constituye una responsabilidad individual y colectiva.

2.8. Responsabilidad de contratistas y terceros

Los contratistas, proveedores, intermediarios y demás terceros que actúen en nombre de JARDINES DEL RENACER S.A.S. deberán desarrollar sus actividades conforme a la legislación vigente, al Código de Ética, a las políticas institucionales y a las obligaciones contractuales relacionadas con el Sistema Integral de Cumplimiento.

La organización podrá verificar el cumplimiento de estas obligaciones mediante los mecanismos de Debida Diligencia, seguimiento y monitoreo establecidos.

2.9. Principio de las Tres Líneas de Defensa

JARDINES DEL RENACER S.A.S. adopta el modelo de las **Tres Líneas de Defensa** como mecanismo para fortalecer la gestión y supervisión de los riesgos de cumplimiento:

Primera línea de defensa

Corresponde a los líderes de proceso y colaboradores, quienes son responsables de identificar, gestionar y controlar los riesgos inherentes a las actividades que desarrollan.

Segunda línea de defensa

Corresponde al Oficial de Cumplimiento, quien supervisa la implementación del Sistema Integral de Cumplimiento, asesora a las diferentes áreas y realiza seguimiento al funcionamiento de los controles establecidos.

Tercera línea de defensa

Corresponde a la Revisoría Fiscal, cuando exista, o a los procesos de auditoría interna o externa que la organización determine, los cuales evaluarán de manera independiente la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento y formularán las recomendaciones correspondientes para su fortalecimiento.

La coordinación entre las tres líneas de defensa permitirá fortalecer el ambiente de control, mejorar la gestión de los riesgos y contribuir a la sostenibilidad del Sistema Integral de Cumplimiento.

2.10. Compromiso con el Gobierno del Sistema

El adecuado funcionamiento del Sistema Integral de Cumplimiento depende del compromiso permanente de todos los niveles de la organización.

Cada destinatario del presente Manual deberá ejercer las responsabilidades que le correspondan con diligencia, transparencia y sentido de responsabilidad, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura institucional orientada a la prevención, la legalidad y la mejora continua.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS DE CUMPLIMIENTO

3.1. Generalidades

JARDINES DEL RENACER S.A.S. adopta una metodología de gestión basada en riesgos, orientada a identificar, evaluar, controlar, monitorear y mitigar los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

La administración de estos riesgos constituye un proceso permanente que hace parte del Sistema Integral de Cumplimiento y que involucra a todos los niveles de la organización, permitiendo adoptar decisiones oportunas y proporcionales al nivel de exposición identificado. La metodología descrita en este Manual busca fortalecer la capacidad preventiva de la organización, facilitando la detección temprana de situaciones de riesgo, la implementación de controles adecuados y la mejora continua del Sistema Integral de Cumplimiento.

3.2. Principios de la gestión del riesgo

La gestión de los riesgos de cumplimiento se desarrollará conforme a los siguientes principios:

Enfoque preventivo

La organización privilegiará la prevención sobre la reacción, implementando controles orientados a evitar la materialización de los riesgos antes que corregir sus consecuencias.

Gestión basada en riesgos

Los controles, procedimientos y mecanismos de seguimiento serán proporcionales al nivel de riesgo identificado en cada proceso, contraparte, operación o actividad.

Proporcionalidad

Las medidas de control deberán ser acordes con el tamaño, naturaleza, complejidad y nivel de exposición al riesgo de JARDINES DEL RENACER S.A.S.

Mejora continua

La metodología será objeto de evaluación y actualización permanente con el fin de incorporar cambios normativos, nuevas tipologías, mejores prácticas y riesgos emergentes.

Responsabilidad compartida

La gestión del riesgo no corresponde exclusivamente al Oficial de Cumplimiento; todos los colaboradores son responsables de identificar, reportar y gestionar los riesgos relacionados con sus funciones.

3.3. Objetivos de la gestión del riesgo

La metodología de gestión de riesgos tiene como objetivos:

- Identificar oportunamente los riesgos de cumplimiento.
- Evaluar el nivel de exposición de la organización.
- Diseñar e implementar controles eficaces.
- Reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos de riesgo.
- Minimizar el impacto de los riesgos que lleguen a materializarse.
- Proteger la reputación, el patrimonio y la continuidad del negocio.
- Facilitar la toma de decisiones basada en criterios objetivos de riesgo.
- Promover una cultura preventiva en todos los niveles de la organización.

3.4. Etapas de la gestión del riesgo

El Sistema Integral de Cumplimiento desarrolla un proceso continuo de administración de riesgos compuesto por las siguientes etapas:

a. Identificación del riesgo

Consiste en reconocer los eventos, situaciones, operaciones, procesos o relaciones que puedan generar riesgos relacionados con LA/FT/FPADM, Corrupción o Soborno Transnacional.

La identificación comprenderá el análisis de:

- Procesos internos.

- Clientes.
- Usuarios.
- Proveedores.
- Contratistas.
- Accionistas.
- Productos y servicios.
- Canales de distribución.
- Jurisdicciones.
- Operaciones económicas.
- Relación con entidades públicas.
- Actividades desarrolladas por terceros.

La identificación de riesgos deberá realizarse de manera permanente y documentarse conforme a la metodología institucional.

b. Análisis y evaluación del riesgo

Una vez identificado el riesgo, la organización evaluará la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría generar sobre la organización.

La evaluación permitirá establecer el nivel de riesgo y priorizar la implementación de controles conforme a los criterios definidos por el Sistema Integral de Cumplimiento.

La metodología utilizada deberá ser uniforme para todos los procesos y encontrarse documentada en la Matriz Integral de Riesgos.

c. Tratamiento del riesgo

Una vez evaluado el riesgo, la organización definirá las medidas necesarias para administrarlo.

Las opciones de tratamiento podrán incluir, entre otras:

- Evitar el riesgo.
- Reducir el riesgo mediante controles.
- Compartir el riesgo cuando resulte procedente.
- Aceptar el riesgo residual cuando se encuentre dentro del nivel de tolerancia definido por la organización.

Toda decisión relacionada con el tratamiento de los riesgos deberá quedar debidamente documentada.

d. Monitoreo y seguimiento

La organización realizará seguimiento permanente a los riesgos identificados, verificando la eficacia de los controles implementados y detectando oportunamente cambios en el perfil de riesgo.

El monitoreo comprenderá:

- Revisión de indicadores.
- Seguimiento a señales de alerta.
- Evaluación de controles.
- Revisión de operaciones.
- Auditorías.
- Informes del Oficial de Cumplimiento.
- Planes de mejoramiento.

e. Comunicación y reporte

La gestión del riesgo requiere mecanismos efectivos de comunicación entre las diferentes áreas de la organización.

Todos los colaboradores deberán reportar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la organización.

La información relacionada con la administración de riesgos deberá ser comunicada a la Alta Dirección mediante los informes periódicos del Oficial de Cumplimiento.

3.5. Niveles de riesgo

Para efectos del Sistema Integral de Cumplimiento, los riesgos podrán clasificarse de acuerdo con su nivel de exposición, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían generar sobre la organización.

La clasificación permitirá establecer prioridades para la implementación de controles y la asignación de recursos.

La metodología específica para la valoración de riesgos se desarrollará en la Matriz Integral de Riesgos adoptada por JARDINES DEL RENACER S.A.S.

3.6. Riesgo residual

El riesgo residual corresponde al nivel de riesgo que permanece una vez implementados los controles definidos por la organización.

El objetivo del Sistema Integral de Cumplimiento es reducir el riesgo residual hasta niveles aceptables para la organización, sin perjuicio de que determinados riesgos, por su naturaleza, no puedan eliminarse completamente.

El monitoreo permanente permitirá verificar si el riesgo residual continúa dentro de los niveles de tolerancia definidos por la Alta Dirección.

3.7. Responsabilidad en la gestión del riesgo

La gestión del riesgo constituye una responsabilidad compartida.

En consecuencia:

- La Alta Dirección define el direccionamiento estratégico y el apetito de riesgo.
- El Representante Legal garantiza la implementación del Sistema.
- El Oficial de Cumplimiento coordina, supervisa y monitorea la metodología.
- Los líderes de proceso identifican y administran los riesgos propios de sus áreas.
- Todos los colaboradores tienen el deber de informar situaciones inusuales y cumplir los controles establecidos.

3.8. Mejora continua del Sistema

La metodología de gestión de riesgos será objeto de evaluación permanente para garantizar su eficacia y adecuación a las necesidades de la organización.

La mejora continua comprenderá, entre otras actividades:

- Actualización de la Matriz Integral de Riesgos.
- Incorporación de nuevas tipologías.
- Revisión de señales de alerta.
- Ajuste de controles.
- Capacitación permanente.
- Evaluación de incidentes.
- Seguimiento a cambios regulatorios.
- Revisión de recomendaciones derivadas de auditorías e investigaciones internas.

3.9. Ciclo de gestión del riesgo

La administración de los riesgos del Sistema Integral de Cumplimiento se desarrollará como un proceso continuo y dinámico que comprende las siguientes etapas:

1. Identificación de riesgos.
2. Análisis y evaluación.
3. Definición e implementación de controles.

4. Monitoreo y seguimiento.
5. Reporte y comunicación.
6. Mejora continua.

Este ciclo deberá repetirse de manera permanente para asegurar que el Sistema Integral de Cumplimiento responda oportunamente a los cambios en el entorno, a la evolución de los riesgos y a las necesidades de la organización.

Compromiso institucional con la gestión del riesgo

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce que una adecuada gestión de los riesgos de cumplimiento constituye un elemento esencial para la sostenibilidad de la organización, la protección de su reputación y la generación de confianza entre sus grupos de interés.

En consecuencia, todas las personas vinculadas con la organización deberán participar activamente en la identificación, prevención, control y monitoreo de los riesgos, entendiendo que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida y un componente esencial de la cultura organizacional.

CAPÍTULO IV

IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

4.1. Generalidades

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce que la adecuada identificación y segmentación de los factores de riesgo constituye uno de los pilares fundamentales del Sistema Integral de Cumplimiento, al permitir comprender el nivel de exposición de la organización frente a los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT), Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), Corrupción (C) y Soborno Transnacional (ST).

La identificación de los factores de riesgo permitirá diseñar controles proporcionales, fortalecer los procesos de Debida Diligencia y orientar las actividades de monitoreo y seguimiento conforme al perfil de riesgo de cada contraparte, operación o proceso.

La organización realizará esta actividad de manera permanente, considerando la evolución de sus operaciones, los cambios normativos y las nuevas tipologías de riesgo.

4.2. Factores de riesgo

Para efectos del Sistema Integral de Cumplimiento, JARDINES DEL RENACER S.A.S. analizará, como mínimo, los siguientes factores de riesgo:

- Contrapartes.
- Productos y servicios.
- Canales de distribución o comercialización.
- Jurisdicciones o áreas geográficas.
- Operaciones.
- Procesos internos.
- Relaciones con entidades públicas.
- Terceros que actúen en nombre de la organización.

Cada uno de estos factores será objeto de evaluación independiente y posteriormente de una valoración integral.

4.3. Factor de riesgo: Contrapartes

Las contrapartes representan uno de los principales factores de riesgo del Sistema Integral de Cumplimiento.

Para efectos del presente Manual, se consideran contrapartes, entre otras:

- Clientes.
- Usuarios.
- Proveedores.
- Contratistas.
- Prestadores de servicios.
- Aliados estratégicos.
- Intermediarios.
- Accionistas.
- Administradores.
- Colaboradores.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP), cuando corresponda.
- Beneficiarios finales, cuando resulte aplicable.
- Cualquier persona natural o jurídica con la que la organización establezca una relación contractual, comercial o institucional.

La organización aplicará procesos de Debida Diligencia acordes con el nivel de riesgo identificado para cada tipo de contraparte.

4.4. Factor de riesgo: Productos y servicios

JARDINES DEL RENACER S.A.S. evaluará los riesgos asociados a los productos y servicios que ofrece, considerando su naturaleza, forma de comercialización, modalidad de pago y demás características relevantes.

Entre otros, podrán evaluarse los riesgos relacionados con:

- Servicios funerarios.
- Planes exequiales.
- Servicios de previsión exequial.
- Venta de bienes asociados a la prestación del servicio funerario.
- Servicios complementarios autorizados por la organización.

La incorporación de nuevos productos o servicios deberá estar precedida por un análisis de riesgos realizado por el Oficial de Cumplimiento y las áreas responsables.

4.5. Factor de riesgo: Canales

La organización evaluará los riesgos derivados de los diferentes canales utilizados para la comercialización de sus servicios y para el relacionamiento con sus grupos de interés.

Entre otros podrán considerarse:

- Atención presencial.
- Atención virtual.
- Página web institucional.
- Correo electrónico.
- Líneas telefónicas.
- Intermediarios comerciales.
- Convenios empresariales.
- Convenios institucionales.

Cada canal será objeto de controles acordes con su nivel de exposición al riesgo.

4.6. Factor de riesgo: Jurisdicciones

La organización evaluará los riesgos derivados de las zonas geográficas donde desarrolla sus actividades o mantiene relaciones comerciales.

La evaluación tendrá en cuenta aspectos como:

- Presencia institucional.

- Ubicación de clientes y proveedores.
- Lugares de prestación del servicio.
- Operaciones con otras ciudades o países.
- Información pública sobre niveles de riesgo de las jurisdicciones.

Cuando la organización establezca relaciones con jurisdicciones consideradas de mayor riesgo, podrán aplicarse medidas de Debida Diligencia Intensificada.

4.7. Factor de riesgo: Operaciones

Todas las operaciones desarrolladas por JARDINES DEL RENACER S.A.S. serán evaluadas desde la perspectiva del riesgo de cumplimiento.

Especial atención tendrán aquellas operaciones que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, puedan incrementar la exposición a los riesgos objeto del Sistema Integral de Cumplimiento.

La organización implementará mecanismos de monitoreo para identificar operaciones inusuales o que ameriten un análisis adicional.

4.8. Segmentación de los factores de riesgo

Con el propósito de aplicar controles proporcionales y optimizar la administración de riesgos, JARDINES DEL RENACER S.A.S. realizará la segmentación de los factores de riesgo conforme a criterios técnicos previamente definidos.

La segmentación permitirá agrupar contrapartes, operaciones, productos, canales y jurisdicciones con características similares, facilitando la aplicación de medidas diferenciadas de control y Debida Diligencia.

Los criterios específicos de segmentación se desarrollarán en la metodología adoptada por la organización.

4.9. Actualización de la segmentación

La segmentación de los factores de riesgo será objeto de revisión periódica y deberá actualizarse cuando se presenten, entre otras, las siguientes situaciones:

- Cambios en la normatividad aplicable.
- Incorporación de nuevos productos o servicios.
- Apertura de nuevos mercados.
- Nuevos canales de comercialización.
- Cambios en el perfil de las contrapartes.
- Materialización de eventos de riesgo.

- Modificaciones relevantes en la operación de la organización.

El Oficial de Cumplimiento será responsable de coordinar este proceso y presentar las recomendaciones correspondientes a la Alta Dirección.

4.10. Integración con la Debida Diligencia

La identificación y segmentación de los factores de riesgo constituye el fundamento para la aplicación de los procedimientos de Debida Diligencia, Debida Diligencia Intensificada y monitoreo continuo.

En consecuencia, el nivel de riesgo identificado para cada contraparte u operación determinará la intensidad de los controles, la información requerida y la periodicidad de las actividades de seguimiento.

Compromiso institucional

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce que una adecuada identificación y segmentación de los factores de riesgo constituye un elemento esencial para la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento.

Por ello, la organización mantendrá mecanismos permanentes de evaluación y actualización de sus factores de riesgo, asegurando que las medidas de prevención y control sean proporcionales al nivel de exposición identificado y contribuyan a la protección de la organización, sus colaboradores y sus grupos de interés.

CAPÍTULO V

DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE LAS CONTRAPARTES

5.1. Generalidades

La Debida Diligencia constituye uno de los principales mecanismos de prevención del Sistema Integral de Cumplimiento de JARDINES DEL RENACER S.A.S. y tiene como finalidad conocer adecuadamente a las contrapartes con las cuales la organización establece o mantiene relaciones comerciales, contractuales, laborales o institucionales.

A través de este proceso, la organización identifica, evalúa y administra los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST), permitiendo adoptar medidas de prevención acordes con el perfil de riesgo de cada contraparte.

La Debida Diligencia deberá aplicarse antes del inicio de la relación y mantenerse durante toda su vigencia mediante actividades periódicas de actualización, monitoreo y seguimiento.

5.2. Objetivos de la Debida Diligencia

La Debida Diligencia tiene los siguientes objetivos:

- Conocer adecuadamente la identidad de las contrapartes.
- Verificar la información suministrada durante el proceso de vinculación.
- Identificar el perfil de riesgo de cada contraparte.
- Detectar oportunamente señales de alerta.
- Prevenir la materialización de riesgos de cumplimiento.
- Facilitar la toma de decisiones sobre la vinculación, permanencia o terminación de relaciones comerciales.
- Cumplir las disposiciones legales y regulatorias aplicables.

5.3. Principios de la Debida Diligencia

La Debida Diligencia desarrollada por JARDINES DEL RENACER S.A.S. se regirá por los siguientes principios:

Legalidad

Todas las actuaciones deberán realizarse conforme a la legislación vigente y a las instrucciones impartidas por las autoridades competentes.

Proporcionalidad

La intensidad de la Debida Diligencia será proporcional al nivel de riesgo identificado para cada contraparte.

Enfoque basado en riesgos

La organización aplicará controles diferenciados de acuerdo con el perfil de riesgo de las contrapartes, operaciones y actividades desarrolladas.

Confidencialidad

Toda la información obtenida durante el proceso de Debida Diligencia será tratada con estricta reserva y utilizada exclusivamente para los fines del Sistema Integral de Cumplimiento.

Actualización permanente

La información de las contrapartes deberá mantenerse actualizada durante toda la relación comercial, contractual o institucional.

5.4. Contrapartes sujetas a Debida Diligencia

JARDINES DEL RENACER S.A.S. aplicará procedimientos de Debida Diligencia, según corresponda, respecto de las siguientes contrapartes:

- Clientes empresariales y de convenios
- Proveedores.
- Contratistas.
- Prestadores de servicios.
- Aliados estratégicos.
- Intermediarios.
- Colaboradores.
- Administradores.
- Accionistas.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Beneficiarios finales, cuando resulte aplicable.
- Cualquier otra persona natural o jurídica con la cual la organización establezca relaciones comerciales, contractuales o institucionales.

5.5. Modalidades de Debida Diligencia

Con fundamento en la segmentación de riesgos, la organización podrá aplicar las siguientes modalidades:

Debida Diligencia Ordinaria

Aplicable a las contrapartes cuyo nivel de riesgo corresponda a un perfil normal de exposición. Comprenderá, como mínimo:

- Identificación de la contraparte.
- Verificación de la información suministrada.
- Consulta en listas restrictivas y demás fuentes de información definidas por la organización.

- Identificación del beneficiario final cuando resulte procedente.
- Evaluación inicial del nivel de riesgo.

Debida Diligencia Intensificada

Se aplicará cuando la contraparte presente un mayor nivel de riesgo o cuando las circunstancias de la relación así lo justifiquen.

Además de las actividades propias de la Debida Diligencia Ordinaria, podrá incluir:

- Obtención de información adicional.
- Verificación ampliada de antecedentes.
- Consulta en fuentes abiertas nacionales e internacionales.
- Análisis reputacional.
- Validación del origen de recursos cuando resulte pertinente.
- Mayor frecuencia en el monitoreo y actualización de la información.
- Aprobación por una instancia superior cuando la política interna así lo establezca.

Debida Diligencia Continua

La Debida Diligencia no finaliza con la vinculación de la contraparte. Durante toda la relación se desarrollarán actividades de actualización, seguimiento y monitoreo que permitan identificar cambios en el perfil de riesgo y adoptar oportunamente las medidas necesarias.

5.6. Información y documentación

Las contrapartes deberán suministrar la información y documentación requerida por la organización para el desarrollo de la Debida Diligencia.

JARDINES DEL RENACER S.A.S. podrá solicitar información adicional cuando las circunstancias lo ameriten o cuando resulte necesaria para la adecuada administración de los riesgos.

La documentación obtenida será administrada conforme a las políticas de protección de datos personales y gestión documental adoptadas por la organización.

5.7. Monitoreo de las contrapartes

La organización realizará seguimiento permanente a las contrapartes durante toda la relación comercial o contractual, con el fin de identificar cambios en su perfil de riesgo, detectar señales de alerta y verificar el cumplimiento de las políticas del Sistema Integral de Cumplimiento.

La periodicidad y el alcance del monitoreo dependerán del nivel de riesgo asignado a cada contraparte.

5.8. Actualización de la información

Las contrapartes deberán mantener actualizada la información suministrada a la organización. JARDINES DEL RENACER S.A.S. establecerá la periodicidad para la actualización de la información conforme al nivel de riesgo identificado, a la normativa vigente y a las políticas internas.

Cuando la organización detecte inconsistencias, cambios relevantes o incumplimientos en la obligación de actualización, podrá adoptar medidas de control adicionales o revisar la continuidad de la relación.

5.9. Conservación de la información

La información y documentación obtenidas durante los procesos de Debida Diligencia deberán conservarse conforme a la legislación vigente, a las políticas internas de gestión documental y a los tiempos de retención definidos por la organización.

La documentación deberá garantizar su integridad, disponibilidad, confidencialidad y trazabilidad.

5.10. Responsabilidades

La Debida Diligencia constituye una responsabilidad compartida.

Corresponde:

- A la Alta Dirección, promover una cultura de cumplimiento y garantizar los recursos necesarios.
- Al Oficial de Cumplimiento, diseñar, supervisar y actualizar los procedimientos de Debida Diligencia.
- A los líderes de proceso, verificar el cumplimiento de los controles aplicables a sus áreas.
- A los colaboradores, obtener y verificar la información requerida, así como reportar cualquier inconsistencia o señal de alerta identificada.

5.11. Articulación con los demás componentes del Sistema

La Debida Diligencia se integra con los demás componentes del Sistema Integral de Cumplimiento, especialmente con:

- La identificación y segmentación de los factores de riesgo.
- Las políticas de conocimiento de contrapartes.
- La metodología de gestión de riesgos.
- El monitoreo de operaciones.
- La identificación de señales de alerta.
- El Canal Ético.
- Los procesos de capacitación.
- La gestión documental.

Esta articulación garantiza un proceso preventivo, coherente y alineado con la estrategia de gestión de riesgos de la organización.

Compromiso institucional

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce la Debida Diligencia como una herramienta esencial para fortalecer la transparencia, la confianza y la integridad en todas sus relaciones comerciales, contractuales y laborales.

Por ello, la organización mantendrá procedimientos de Debida Diligencia acordes con su nivel de exposición al riesgo, promoviendo el conocimiento adecuado de sus contrapartes y la adopción de medidas preventivas que contribuyan a la protección de la organización y de sus grupos de interés.

CAPÍTULO VI

SEÑALES DE ALERTA Y DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES

6.1. Generalidades

Como parte del Sistema Integral de Cumplimiento, JARDINES DEL RENACER S.A.S. implementará mecanismos para la identificación oportuna de señales de alerta que puedan indicar la posible materialización de riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación

del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) o el Soborno Transnacional (ST).

Las señales de alerta constituyen indicadores preventivos que permiten identificar situaciones inusuales o atípicas que requieren un análisis adicional, sin que por sí mismas impliquen la existencia de una conducta ilícita.

La identificación de una señal de alerta obliga a realizar un análisis razonable de la situación, con el fin de determinar si corresponde a una operación normal o si amerita la adopción de medidas de control adicionales.

6.2. Objetivos

La identificación de señales de alerta tiene como finalidad:

- Detectar oportunamente situaciones inusuales.
- Fortalecer la capacidad preventiva de la organización.
- Facilitar el monitoreo de las operaciones.
- Apoyar los procesos de Debida Diligencia.
- Promover el reporte oportuno de situaciones que puedan representar un riesgo.
- Fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

6.3. Características de las señales de alerta

Las señales de alerta se caracterizan por ser:

- Preventivas.
- Objetivas.
- Analizables.
- Documentables.
- Dinámicas.
- Proporcionales al nivel de riesgo.

Su existencia no constituye prueba de una conducta irregular, sino un elemento que requiere análisis por parte de la organización.

6.4. Señales de alerta relacionadas con las contrapartes

Podrán constituir señales de alerta, entre otras, las siguientes situaciones:

- Negativa injustificada para suministrar información requerida durante el proceso de vinculación.
- Entrega de información inconsistente, contradictoria o aparentemente falsa.
- Cambios frecuentes e injustificados en la información suministrada.
- Utilización de terceros sin una justificación razonable para realizar actuaciones o pagos.
- Existencia de antecedentes públicos que puedan representar un riesgo para la organización.
- Inclusión en listas restrictivas o aparición en medios de comunicación por hechos relacionados con corrupción, fraude, lavado de activos u otros delitos relevantes.
- Resistencia injustificada a los procesos de actualización de información.

6.5. Señales de alerta relacionadas con las operaciones

La organización prestará especial atención a operaciones que presenten características inusuales, tales como:

- Pagos en efectivo por montos elevados sin una justificación razonable.
- Fraccionamiento de pagos con el aparente propósito de evitar controles internos.
- Solicitudes de devolución de dinero sin causa clara.
- Modificaciones frecuentes e injustificadas en las condiciones inicialmente pactadas.
- Operaciones que no guarden relación con el perfil conocido de la contraparte.
- Pagos realizados por personas diferentes al cliente o contratante sin explicación suficiente.
- Solicitudes para utilizar mecanismos de pago no habituales.

Estas situaciones deberán ser analizadas conforme a los procedimientos internos definidos por la organización.

6.6. Señales de alerta relacionadas con proveedores y contratistas

Podrán constituir señales de alerta, entre otras:

- Proveedores que se nieguen a suministrar información para la Debida Diligencia.
- Cambios frecuentes e injustificados en la composición accionaria o en la representación legal.
- Solicitudes de pagos a cuentas bancarias diferentes a las inicialmente registradas sin soporte suficiente.
- Ofrecimiento de beneficios indebidos para obtener contratos.

- Presentación de documentación inconsistente o aparentemente alterada.
- Existencia de sanciones, investigaciones o antecedentes relevantes relacionados con delitos contra la administración pública, corrupción o lavado de activos.

6.7. Señales de alerta relacionadas con colaboradores

La organización promoverá la identificación temprana de situaciones que puedan representar riesgos de cumplimiento, tales como:

- Omisión reiterada de controles establecidos.
- Incumplimiento injustificado de los procedimientos internos.
- Negativa a colaborar con actividades de monitoreo o auditoría.
- Alteración o destrucción de documentos.
- Conflictos de interés no declarados.
- Recepción u ofrecimiento de beneficios no autorizados.
- Cambios injustificados en el nivel de vida que resulten incompatibles con los ingresos conocidos, cuando exista información objetiva que amerite su análisis y siempre respetando los derechos fundamentales y la normativa aplicable.

6.8. Señales de alerta relacionadas con corrupción y soborno

Entre otras, podrán identificarse las siguientes:

- Solicitudes de pagos sin soporte documental.
- Facturas por servicios que no corresponden con la realidad.
- Comisiones inusualmente altas.
- Donaciones sin la autorización correspondiente.
- Regalos o atenciones que superen los límites establecidos por la organización.
- Contrataciones sin el cumplimiento de los procedimientos internos.
- Pagos a intermediarios sin una justificación clara.
- Solicitudes de pagos en efectivo cuando existan otros mecanismos autorizados.

6.9. Análisis de las señales de alerta

Cuando se identifique una señal de alerta, el colaborador deberá poner la situación en conocimiento de su jefe inmediato o del Oficial de Cumplimiento, conforme a los canales establecidos por la organización.

El análisis deberá realizarse con objetividad, confidencialidad y criterio técnico, evitando conclusiones anticipadas o infundadas.

La existencia de una señal de alerta no implica, por sí sola, la ocurrencia de una conducta ilícita ni autoriza la adopción de medidas sancionatorias sin el análisis correspondiente.

6.10. Actualización de las señales de alerta

Las señales de alerta deberán revisarse periódicamente con el propósito de incorporar:

- Cambios normativos.
- Nuevas tipologías identificadas por autoridades competentes.
- Resultados del monitoreo interno.
- Hallazgos de auditoría.
- Incidentes presentados en la organización.
- Cambios en las operaciones o en el modelo de negocio.

El Oficial de Cumplimiento será responsable de proponer las actualizaciones que resulten necesarias.

6.11. Articulación con el Sistema Integral de Cumplimiento

La identificación de señales de alerta se encuentra estrechamente relacionada con:

- La identificación de riesgos.
- La segmentación de factores de riesgo.
- La Debida Diligencia.
- El monitoreo de operaciones.
- El Canal Ético.
- Los procesos de capacitación.
- La mejora continua del Sistema Integral de Cumplimiento.

La información derivada de las señales de alerta permitirá fortalecer la eficacia de los controles y ajustar las medidas de prevención cuando resulte necesario.

Compromiso institucional

JARDINES DEL RENACER S.A.S. promoverá una cultura preventiva orientada a la identificación temprana de señales de alerta, entendiendo que su adecuada gestión constituye una

herramienta fundamental para la protección de la organización, de sus grupos de interés y de la integridad del Sistema Integral de Cumplimiento.

Todos los colaboradores tienen el deber de actuar con diligencia, objetividad y responsabilidad frente a cualquier situación que pueda representar un riesgo para la organización.

CAPÍTULO VII

MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO

7.1. Generalidades

JARDINES DEL RENACER S.A.S. implementará mecanismos permanentes de monitoreo, control y seguimiento con el propósito de evaluar la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento y verificar que las políticas, procedimientos, controles y demás medidas adoptadas continúen siendo adecuados para prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

El monitoreo constituye un proceso continuo que permite detectar oportunamente desviaciones, evaluar el desempeño del Sistema e implementar acciones de mejora cuando resulte necesario.

7.2. Objetivos del monitoreo

El monitoreo y seguimiento del Sistema Integral de Cumplimiento tiene como objetivos:

- Verificar la correcta implementación del Sistema.
- Evaluar la eficacia de los controles establecidos.
- Identificar oportunidades de mejora.
- Detectar oportunamente incumplimientos o desviaciones.
- Verificar la adecuada gestión de los riesgos identificados.
- Medir el desempeño del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.

7.3. Alcance del monitoreo

El monitoreo comprenderá todos los componentes del Sistema Integral de Cumplimiento, incluyendo, entre otros:

- El cumplimiento de las políticas institucionales.
- La aplicación de los procedimientos internos.
- La Debida Diligencia.
- La actualización de información de las contrapartes.
- La identificación y análisis de señales de alerta.
- El funcionamiento de los controles.
- El Canal Ético.
- La gestión documental.
- Las actividades de capacitación.
- La ejecución de planes de acción y mejora.

7.4. Responsables del monitoreo

El monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento constituye una responsabilidad compartida. Corresponde:

Alta Dirección

- Revisar periódicamente el desempeño del Sistema.
- Analizar los informes presentados por el Oficial de Cumplimiento.
- Adoptar las decisiones necesarias para fortalecer el Sistema.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para la implementación de acciones de mejora.

Oficial de Cumplimiento

- Coordinar las actividades de monitoreo.
- Evaluar la eficacia de los controles implementados.
- Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos.
- Elaborar informes periódicos.
- Proponer acciones preventivas, correctivas y de mejora.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.

Líderes de proceso

- Verificar el cumplimiento de los controles en sus respectivas áreas.
- Informar oportunamente situaciones de riesgo.
- Implementar las acciones de mejora que les sean asignadas.
- Apoyar las actividades de seguimiento lideradas por el Oficial de Cumplimiento.

Colaboradores

- Cumplir los controles establecidos.
- Reportar oportunamente cualquier situación inusual.
- Colaborar con las actividades de seguimiento.
- Participar en la implementación de las acciones de mejora.

7.5. Actividades de monitoreo

El monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento podrá comprender, entre otras, las siguientes actividades:

- Revisión periódica de la Matriz Integral de Riesgos.
- Verificación de la aplicación de la Debida Diligencia.
- Seguimiento a las señales de alerta identificadas.
- Monitoreo de operaciones inusuales.
- Revisión de la actualización de información de las contrapartes.
- Seguimiento a los indicadores del Sistema.
- Revisión del cumplimiento de los planes de capacitación.
- Evaluación de los reportes recibidos a través del Canal Ético.
- Seguimiento a los planes de mejoramiento.

7.6. Indicadores del Sistema Integral de Cumplimiento

Con el propósito de evaluar la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento, JARDINES DEL RENACER S.A.S. establecerá indicadores de seguimiento que permitan medir su desempeño y apoyar la toma de decisiones.

Los indicadores podrán estar relacionados, entre otros aspectos, con:

- Cumplimiento de la Debida Diligencia.
- Actualización de información de las contrapartes.
- Nivel de ejecución del plan de capacitación.
- Número de señales de alerta identificadas.
- Reportes recibidos mediante el Canal Ético.
- Cumplimiento de los planes de acción.
- Estado de las acciones correctivas.
- Nivel de implementación de controles.

Los criterios técnicos para la medición y seguimiento de estos indicadores serán desarrollados en los documentos metodológicos correspondientes.

7.7. Informes del Sistema Integral de Cumplimiento

El Oficial de Cumplimiento presentará informes periódicos a la Alta Dirección sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Cumplimiento.

Los informes podrán incluir, entre otros aspectos:

- Estado general del Sistema.
- Resultados del monitoreo.
- Riesgos identificados.
- Señales de alerta relevantes.
- Estado de los planes de mejora.
- Resultados de las actividades de capacitación.
- Recomendaciones para fortalecer el Sistema.
- Cambios normativos que requieran ajustes institucionales.

La periodicidad de estos informes será definida por la organización de acuerdo con sus necesidades y la normativa vigente.

7.8. Acciones preventivas, correctivas y de mejora

Como resultado del monitoreo podrán establecerse acciones preventivas, correctivas o de mejora orientadas a fortalecer el Sistema Integral de Cumplimiento.

Estas acciones podrán originarse, entre otras causas, por:

- Hallazgos de auditoría.
- Cambios regulatorios.
- Materialización de riesgos.
- Incidentes de cumplimiento.
- Debilidades en los controles.
- Resultados del monitoreo.
- Recomendaciones del Oficial de Cumplimiento.

Cada acción deberá contar con un responsable, un plazo de ejecución y mecanismos para verificar su cumplimiento.

7.9. Evaluación de la eficacia del Sistema

La organización realizará evaluaciones periódicas para determinar si el Sistema Integral de Cumplimiento continúa siendo adecuado, eficaz y proporcional al nivel de riesgo al que se encuentra expuesta.

La evaluación considerará, entre otros aspectos:

- Cambios en la operación de la organización.
- Cambios normativos.
- Resultados del monitoreo.
- Hallazgos de auditoría.
- Evolución de los riesgos.
- Retroalimentación de las diferentes áreas.
- Resultados de investigaciones internas.

Cuando se identifiquen oportunidades de mejora, se adoptarán las medidas necesarias para fortalecer el Sistema.

7.10. Conservación de la evidencia

Todas las actividades de monitoreo, seguimiento y control deberán documentarse adecuadamente.

La organización conservará la evidencia relacionada con:

- Informes.
- Actas.
- Registros de seguimiento.
- Indicadores.
- Planes de mejora.
- Auditorías.
- Verificaciones realizadas.
- Acciones implementadas.

La conservación de esta información se realizará conforme a las políticas de gestión documental y a la normativa vigente.

7.11. Mejora continua

JARDINES DEL RENACER S.A.S. promoverá la mejora continua del Sistema Integral de Cumplimiento mediante la revisión permanente de sus políticas, procedimientos, metodologías y controles.

La organización fomentará una cultura orientada al aprendizaje organizacional, la prevención de riesgos y la adopción de buenas prácticas nacionales e internacionales en materia de cumplimiento.

La mejora continua constituye un compromiso permanente de todos los niveles de la organización.

Compromiso institucional

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce que la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento depende del monitoreo permanente de sus componentes y de la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios del entorno, fortalecer sus controles y gestionar oportunamente los riesgos identificados.

Por ello, la organización promoverá una cultura de seguimiento, evaluación y mejora continua, orientada a garantizar la sostenibilidad del Sistema y el cumplimiento de sus objetivos.

CAPÍTULO VIII

CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO

8.1. Generalidades

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce que la eficacia del Sistema Integral de Cumplimiento depende, en gran medida, del conocimiento, compromiso y participación activa de todas las personas que integran la organización.

En consecuencia, la empresa promoverá una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia, la legalidad y la gestión responsable de los riesgos, mediante programas permanentes de capacitación, sensibilización y divulgación de los principios, políticas y procedimientos que integran el Sistema Integral de Cumplimiento.

La capacitación constituye una herramienta preventiva que fortalece la capacidad de los colaboradores para identificar riesgos, aplicar los controles establecidos y actuar conforme a las disposiciones del presente Manual.

8.2. Objetivos

Las actividades de capacitación y divulgación tendrán como objetivos:

- Fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.
- Promover el conocimiento del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Sensibilizar a los colaboradores sobre los riesgos de LA/FT/FPADM, Corrupción y Soborno Transnacional.
- Dar a conocer las responsabilidades de cada colaborador dentro del Sistema.
- Promover el uso adecuado del Canal Ético.
- Fortalecer la identificación de señales de alerta.
- Mantener actualizados a los colaboradores frente a cambios normativos y mejores prácticas en materia de cumplimiento.

8.3. Programa de capacitación

JARDINES DEL RENACER S.A.S. diseñará e implementará un programa anual de capacitación en materia de cumplimiento, el cual será coordinado por el Oficial de Cumplimiento y aprobado por la Alta Dirección.

El programa podrá desarrollarse mediante diferentes estrategias, entre ellas:

- Jornadas presenciales.
- Capacitaciones virtuales.
- Talleres prácticos.
- Charlas de sensibilización.
- Material audiovisual.
- Boletines informativos.
- Circulares internas.
- Simulaciones o ejercicios prácticos.
- Evaluaciones de conocimiento.

La metodología utilizada podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades de la organización y el perfil de los participantes.

8.4. Destinatarios

Las actividades de capacitación estarán dirigidas, según corresponda, a:

- Alta Dirección.
- Representante Legal.
- Oficial de Cumplimiento.
- Directivos.
- Colaboradores.
- Personal temporal.
- Aprendices y practicantes.
- Contratistas.
- Terceros que actúen en representación de la organización, cuando resulte procedente.

La organización podrá extender actividades de sensibilización a proveedores, aliados estratégicos y demás grupos de interés cuando ello contribuya al fortalecimiento del Sistema Integral de Cumplimiento.

8.5. Contenido mínimo de las capacitaciones

Los programas de capacitación podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

- Principios del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial.
- Riesgos de LA/FT/FPADM.
- Riesgos de Corrupción y Soborno Transnacional.
- Políticas institucionales.
- Debida Diligencia.
- Identificación de señales de alerta.
- Canal Ético y deber de reporte.
- Conflictos de interés.
- Protección de datos personales.
- Consecuencias del incumplimiento.
- Cambios normativos relevantes.

El contenido será actualizado de acuerdo con las necesidades de la organización y la evolución de los riesgos.

8.6. Inducción y reinducción

Todo colaborador que ingrese a JARDINES DEL RENACER S.A.S. deberá recibir, como parte de su proceso de inducción, capacitación sobre el Sistema Integral de Cumplimiento y sobre las obligaciones que le corresponden en materia de ética y cumplimiento.

Así mismo, la organización desarrollará procesos periódicos de reinducción con el propósito de reforzar conocimientos, divulgar actualizaciones normativas y fortalecer la cultura organizacional.

8.7. Divulgación del Sistema Integral de Cumplimiento

JARDINES DEL RENACER S.A.S. implementará mecanismos permanentes para divulgar el contenido del Sistema Integral de Cumplimiento y mantener informados a sus colaboradores sobre las políticas, procedimientos y demás instrumentos que lo integran.

Entre los mecanismos de divulgación podrán utilizarse:

- Publicación en medios internos.
- Correo electrónico institucional.
- Carteleras informativas.
- Intranet, cuando exista.
- Reuniones periódicas.
- Campañas de sensibilización.
- Material gráfico y pedagógico.
- Comunicados internos.

La divulgación deberá ser clara, oportuna y comprensible para todos los destinatarios.

8.8. Evaluación de la eficacia de las capacitaciones

La organización podrá implementar mecanismos para evaluar la eficacia de las actividades de capacitación y determinar el nivel de apropiación de los contenidos por parte de los participantes.

La evaluación podrá realizarse mediante:

- Pruebas de conocimiento.
- Encuestas de percepción.
- Talleres prácticos.
- Simulaciones.
- Seguimiento al desempeño.
- Indicadores de capacitación.

Los resultados obtenidos servirán como insumo para fortalecer el programa anual de capacitación.

8.9. Responsabilidades

Alta Dirección

- Promover la cultura de cumplimiento.
- Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo del programa de capacitación.

Oficial de Cumplimiento

- Diseñar y coordinar el programa anual.
- Elaborar el material de capacitación.
- Mantener actualizados los contenidos.
- Llevar registro de las actividades realizadas.
- Evaluar la eficacia de las capacitaciones.

Líderes de proceso

- Promover la participación de sus equipos.
- Apoyar las actividades de sensibilización.

Colaboradores

- Participar activamente en las capacitaciones.
- Aplicar los conocimientos adquiridos.
- Cumplir las políticas y procedimientos del Sistema Integral de Cumplimiento.

8.10. Registros de capacitación

JARDINES DEL RENACER S.A.S. conservará evidencia documental de las actividades de capacitación y divulgación realizadas.

Los registros podrán incluir, entre otros:

- Programas anuales de capacitación.
- Cronogramas.
- Listados de asistencia.
- Material utilizado.
- Evaluaciones de conocimiento.
- Certificados de participación.
- Informes de resultados.

Estos documentos harán parte del Sistema Integral de Cumplimiento y estarán sujetos a las políticas de gestión documental de la organización.

8.11. Cultura de cumplimiento

JARDINES DEL RENACER S.A.S. promoverá una cultura organizacional en la que la ética, la transparencia y el cumplimiento constituyan elementos esenciales para el desarrollo de todas las actividades.

La cultura de cumplimiento implica que cada colaborador comprenda que la prevención de los riesgos de LA/FT/FPADM, Corrupción y Soborno Transnacional no es una responsabilidad exclusiva del Oficial de Cumplimiento, sino un compromiso compartido por toda la organización. El fortalecimiento de esta cultura permitirá consolidar un ambiente de confianza, responsabilidad y mejora continua.

Compromiso institucional

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reafirma su compromiso con la formación permanente de sus colaboradores y con el fortalecimiento de una cultura organizacional orientada al cumplimiento, la ética y la gestión responsable de los riesgos.

La organización entiende que un Sistema Integral de Cumplimiento solo será eficaz cuando todas las personas conozcan sus responsabilidades y actúen de manera coherente con los principios y políticas institucionales.

CAPÍTULO IX

GESTIÓN DE INCIDENTES, REPORTES Y CANALES DE COMUNICACIÓN

9.1. Generalidades

JARDINES DEL RENACER S.A.S. implementará mecanismos que permitan identificar, gestionar, documentar y reportar oportunamente los incidentes relacionados con el Sistema Integral de Cumplimiento, garantizando una respuesta adecuada frente a situaciones que puedan representar riesgos asociados al Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), la Corrupción (C) y el Soborno Transnacional (ST).

La gestión de incidentes constituye un componente esencial del Sistema Integral de Cumplimiento y permite fortalecer la capacidad preventiva de la organización, proteger su reputación y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias.

9.2. Objetivos

La gestión de incidentes y reportes tiene como objetivos:

- Detectar oportunamente posibles incumplimientos.
- Garantizar el análisis y tratamiento adecuado de los incidentes.
- Facilitar la adopción de medidas preventivas y correctivas.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación interna.
- Cumplir las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes cuando resulte aplicable.
- Promover una cultura organizacional basada en la transparencia y el deber de informar.

9.3. Incidentes de cumplimiento

Para efectos del presente Manual, se entenderá por incidente de cumplimiento cualquier hecho, conducta, omisión, operación, situación o evento que pueda representar un incumplimiento de las disposiciones legales, del presente Manual, del Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial o de las políticas que integran el Sistema Integral de Cumplimiento.

Entre otros, podrán considerarse incidentes:

- Incumplimiento de políticas de Debida Diligencia.
- Materialización de riesgos identificados.
- Operaciones inusuales o sospechosas.
- Posibles actos de corrupción o soborno.
- Incumplimiento de controles internos.
- Conflictos de interés no declarados.
- Falsificación o alteración de documentos.
- Uso indebido de información confidencial.
- Vulneración de las políticas del Sistema Integral de Cumplimiento.

9.4. Reportes internos

Todos los colaboradores, administradores, contratistas y demás personas vinculadas con JARDINES DEL RENACER S.A.S. tienen el deber de informar de manera oportuna cualquier incidente de cumplimiento, señal de alerta o situación inusual de la que tengan conocimiento en ejercicio de sus funciones.

Los reportes deberán realizarse a través de los mecanismos definidos por la organización, permitiendo su adecuada evaluación y tratamiento.

La presentación de un reporte realizado de buena fe constituye un deber institucional y no dará lugar a represalias.

9.5. Reportes externos

Cuando la naturaleza de los hechos así lo requiera y conforme a la legislación vigente, JARDINES DEL RENACER S.A.S. atenderá las obligaciones de reporte establecidas por las autoridades competentes.

El Oficial de Cumplimiento será responsable de coordinar la elaboración y presentación de los reportes externos que resulten procedentes, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, los términos establecidos y la debida conservación de los soportes correspondientes.

9.6. Canales de comunicación

La organización dispondrá de mecanismos internos para facilitar la comunicación de situaciones relacionadas con el Sistema Integral de Cumplimiento.

Estos mecanismos podrán comprender:

- Canal Ético institucional.
- Correo electrónico del Oficial de Cumplimiento.
- Comunicación directa con el jefe inmediato.
- Comunicaciones dirigidas a la Gerencia.
- Buzón físico o virtual, cuando exista.
- Cualquier otro mecanismo implementado por la organización.

Los canales deberán garantizar accesibilidad, confidencialidad y tratamiento oportuno de la información recibida.

9.7. Confidencialidad de los reportes

Toda la información relacionada con incidentes y reportes será tratada bajo criterios de confidencialidad, reserva y necesidad de conocimiento.

La identidad de las personas que presenten reportes de buena fe será protegida conforme a la legislación vigente y a las políticas internas de la organización.

La información obtenida únicamente podrá utilizarse para el análisis, investigación y adopción de las medidas correspondientes.

9.8. Protección del denunciante

JARDINES DEL RENACER S.A.S. promoverá un ambiente de confianza que incentive el reporte oportuno de situaciones relacionadas con el Sistema Integral de Cumplimiento.

En consecuencia, se prohíbe cualquier forma de represalia contra quienes, actuando de buena fe, informen posibles incumplimientos o colaboren con investigaciones internas.

La organización adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad y los derechos de las personas que utilicen los canales de reporte.

9.9. Gestión y seguimiento de los incidentes

Todo incidente reportado será objeto de análisis por parte de la instancia competente, quien determinará las acciones necesarias para su atención.

La gestión podrá comprender, entre otras actividades:

- Registro del incidente.
- Análisis de la información disponible.
- Solicitud de información adicional.
- Definición de medidas preventivas.
- Implementación de acciones correctivas.
- Seguimiento hasta el cierre del incidente.
- Documentación de los resultados obtenidos.

Cuando de los hechos analizados se desprenda la posible existencia de conductas que deban ser puestas en conocimiento de una autoridad competente, la organización actuará conforme a la legislación vigente.

9.10. Conservación de los registros

La organización conservará la documentación relacionada con los incidentes y reportes de cumplimiento, garantizando su integridad, disponibilidad, trazabilidad y confidencialidad.

Los registros harán parte del Sistema Integral de Cumplimiento y estarán sujetos a las políticas institucionales de gestión documental y conservación de la información.

9.11. Articulación con el Sistema Integral de Cumplimiento

La gestión de incidentes y reportes se integra con los demás componentes del Sistema Integral de Cumplimiento, entre ellos:

- Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial.
- Canal Ético.
- Debida Diligencia.
- Identificación de señales de alerta.
- Monitoreo y seguimiento.
- Gestión de riesgos.
- Planes de mejora.
- Procesos de capacitación.

Esta integración permite fortalecer la capacidad de respuesta de la organización y promover una gestión preventiva de los riesgos.

Compromiso institucional

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la gestión responsable de los riesgos, promoviendo una cultura organizacional en la que el reporte oportuno de incidentes constituya una herramienta esencial para la protección de la organización y de sus grupos de interés.

La empresa fomentará un ambiente de confianza que facilite la comunicación de situaciones de riesgo, garantizando la confidencialidad, la protección del denunciante de buena fe y la mejora continua del Sistema Integral de Cumplimiento.

CAPÍTULO X

GESTIÓN DOCUMENTAL, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO

10.1. Generalidades

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reconoce que la adecuada gestión documental, la revisión periódica y la mejora continua constituyen elementos esenciales para garantizar la eficacia, sostenibilidad y actualización permanente del Sistema Integral de Cumplimiento.

En consecuencia, la organización implementará mecanismos orientados a asegurar que toda la información, registros, documentos, procedimientos y evidencias generadas en desarrollo del Sistema Integral de Cumplimiento sean administrados de manera organizada, íntegra, confidencial y disponible para los fines institucionales y para el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias.

Así mismo, el Sistema será objeto de revisión y actualización permanente con el propósito de adaptarlo a los cambios normativos, operacionales y a la evolución de los riesgos que puedan afectar a la organización.

10.2. Gestión documental

Toda la documentación relacionada con el Sistema Integral de Cumplimiento deberá administrarse conforme a los principios de autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación.

La organización garantizará que los documentos del Sistema sean identificados, organizados, actualizados y protegidos de manera adecuada, permitiendo su consulta cuando resulte necesaria y asegurando el cumplimiento de la normatividad aplicable.

La gestión documental comprenderá, entre otros, los siguientes documentos:

- Manual del Sistema Integral de Cumplimiento.
- Código de Ética, Conducta e Integridad Empresarial.
- Políticas institucionales.
- Procedimientos.
- Metodologías.
- Matrices de riesgos.
- Registros de Debida Diligencia.
- Informes del Oficial de Cumplimiento.
- Actas.
- Planes de acción.
- Registros de capacitación.
- Evidencias de monitoreo.
- Demás documentos que integren el Sistema.

10.3. Conservación de la información

La documentación relacionada con el Sistema Integral de Cumplimiento será conservada durante los términos establecidos en la legislación vigente y conforme a las políticas internas de gestión documental.

La organización garantizará que la información permanezca:

- Disponible.
- Completa.
- Íntegra.
- Confidencial.
- Protegida frente a pérdida, alteración o acceso no autorizado.

La eliminación de documentos únicamente podrá realizarse conforme a las políticas institucionales y a la normativa aplicable.

10.4. Confidencialidad y acceso a la información

La información generada por el Sistema Integral de Cumplimiento tendrá carácter reservado cuando así lo establezca la ley o las políticas internas de la organización.

El acceso a dicha información estará limitado a las personas que, en razón de sus funciones, deban conocerla para el desarrollo de sus actividades.

Todos los colaboradores deberán proteger la confidencialidad de la información obtenida en desarrollo del Sistema Integral de Cumplimiento, incluso después de finalizar su relación con la organización.

10.5. Revisión del Sistema Integral de Cumplimiento

JARDINES DEL RENACER S.A.S. realizará revisiones periódicas del Sistema Integral de Cumplimiento con el propósito de evaluar su eficacia, verificar el cumplimiento de sus objetivos y determinar la necesidad de realizar ajustes o mejoras.

La revisión podrá considerar, entre otros aspectos:

- Cambios en la legislación vigente.
- Nuevas instrucciones emitidas por las autoridades competentes.
- Cambios en el modelo de negocio.
- Resultados del monitoreo.
- Hallazgos de auditoría.
- Incidentes de cumplimiento.
- Materialización de riesgos.
- Resultados de las capacitaciones.

- Recomendaciones del Oficial de Cumplimiento.

10.6. Actualización del Sistema

El Sistema Integral de Cumplimiento será actualizado cuando se presenten circunstancias que puedan afectar su eficacia o cuando resulte necesario incorporar modificaciones derivadas de:

- Cambios normativos.
- Nuevos riesgos.
- Cambios en la estructura organizacional.
- Nuevos productos o servicios.
- Nuevas tipologías de riesgo.
- Recomendaciones de auditoría.
- Requerimientos de autoridades competentes.
- Mejoras identificadas durante el monitoreo.

Las modificaciones deberán ser aprobadas por la instancia competente y divulgadas oportunamente a todos los destinatarios.

10.7. Mejora continua

JARDINES DEL RENACER S.A.S. adoptará un enfoque de mejora continua como principio orientador del Sistema Integral de Cumplimiento.

La organización promoverá la evaluación permanente de sus políticas, procedimientos, metodologías y controles, con el propósito de fortalecer la gestión de riesgos y mantener un Sistema Integral de Cumplimiento eficaz, proporcional y alineado con las mejores prácticas nacionales e internacionales.

Las oportunidades de mejora podrán originarse en:

- Resultados del monitoreo.
- Auditorías.
- Investigaciones internas.
- Incidentes de cumplimiento.
- Retroalimentación de los colaboradores.
- Cambios regulatorios.
- Evaluaciones del Oficial de Cumplimiento.

10.8. Responsabilidades

Alta Dirección

- Aprobar las actualizaciones del Sistema Integral de Cumplimiento.

- Garantizar los recursos necesarios para su mejora continua.
- Promover la cultura de cumplimiento.

Oficial de Cumplimiento

- Coordinar la revisión periódica del Sistema.
- Proponer actualizaciones.
- Verificar la adecuada gestión documental.
- Hacer seguimiento a las acciones de mejora.
- Presentar recomendaciones a la Alta Dirección.

Líderes de proceso

- Implementar las acciones de mejora que les correspondan.
- Mantener actualizada la documentación de sus procesos.
- Apoyar las actividades de revisión.

Colaboradores

- Cumplir las disposiciones del Sistema.
- Conservar adecuadamente la documentación bajo su responsabilidad.
- Informar oportunidades de mejora.
- Participar activamente en el fortalecimiento del Sistema.

10.9. Vigencia

El presente **Manual del Sistema Integral de Cumplimiento** entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por la Gerencia de JARDINES DEL RENACER S.A.S. y permanecerá vigente hasta tanto sea modificado o sustituido mediante decisión de la instancia competente. Todos los destinatarios del presente Manual deberán conocer su contenido, cumplir las disposiciones aquí establecidas y contribuir activamente a su adecuada implementación y mejora continua.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

JARDINES DEL RENACER S.A.S. reafirma su compromiso con el desarrollo de una organización íntegra, transparente y responsable, en la que la prevención de los riesgos asociados al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción y el Soborno Transnacional haga parte de la cultura organizacional y de todas las decisiones empresariales.



JARDINES DEL RENACER S.A.S.

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CUMPLIMIENTO

El Sistema Integral de Cumplimiento representa el compromiso permanente de la organización con la legalidad, la ética, la transparencia y la mejora continua, fortaleciendo la confianza de sus usuarios, colaboradores, proveedores, autoridades y demás grupos de interés.

Cada colaborador, directivo, contratista y tercero que actúe en nombre de JARDINES DEL RENACER S.A.S. comparte la responsabilidad de proteger la reputación institucional y contribuir al fortalecimiento de un entorno empresarial íntegro, seguro y respetuoso de la ley.